RESUMÉ — Výběrová řízení Exekutorské komory

Stavovský předpis Exekutorské komory ČR

Zdrojové znění: Podle dodaného dokumentu; úplnost pozdějších změn nepotvrzena..

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje organizaci výběru uchazeče o exekutorský úřad a příslušné hodnocení.

Zásady a nosné koncepty: Rovný přístup k veřejné funkci, nestrannost komise, odbornost a průkaznost výsledku.

Systematika: Vyhlášení a přihláška; komise a slyšení; hodnocení; návrh na jmenování a evidence.

Subjekty a objekty: Uchazeči, výběrová komise, komora a jmenující orgán.

Postavení v právním systému: Stavovský předpis profesní samosprávy, podřízený zákonu. Jeho osobní a věcná působnost není obecnou pravomocí upravovat práva všech osob.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákonné předpoklady stanoví exekuční řád č. 120/2001 Sb. Vnitřní výběr není totožný s konečným jmenováním; procesní rozdělení nevylučuje účinnou soudní ochranu.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 2

(1) Prezidium Komory (dále jen „prezidium“) vyhlásí výběrové řízení nejpozději do jednoho měsíce od uvolnění exekutorského úřadu, nebo, jde-li o zvýšení počtu exekutorských úřadů, do jednoho měsíce poté, co ministr oznámí Komoře zřízení nového exekutorského úřadu.

§ 3

Výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky a ekonomického plánu zajištění chodu exekutorského úřadu, psychologicko-diagnostické vyšetření (dále jen „vyšetření“) a veřejné slyšení před komisí.

§ 4

(1) Do výběrového řízení se může ve lhůtě stanovené Komorou přihlásit každý, kdo splňuje podmínky podle § 9 zákona.

§ 5

(1) Účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek, který je splatný do 7 dnů ode dne podání přihlášky.

§ 6

(1) Cílem vyšetření je posouzení vlastností a dalších osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudního exekutora (dále jen „osobnostní způsobilost“).

§ 7

(1) Komise má šest členů; dva členové jsou jmenováni z řad exekutorů, dva členové z řad soudců na návrh předsedy krajského soudu, v jehož obvodu se nachází okresní soudu, do jehož obvodu by měl být exekutor jmenován, a dva na návrh ministra z řad zaměstnanců ministerstva.

§ 8

(1) Členové komise a náhradníci jsou povinni sdělit Komoře nejpozději 7 dnů od doručení oznámení dle § 9 odst. 5 věty poslední skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem o jejich nestrannosti ve vztahu k účastníkovi.

§ 10

(1) Jednání komise je neveřejné.

Podklad: Výběrová řízení_PZ.pdf • 12 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 417 slov resumé včetně úvodu z 3156 slov vyčištěného podkladu (13,21 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.